

1500380-32.2021.8.26.0480

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS PERETTI GIONGO

Comarca: Presidente Bernardes

Foro: Foro de Presidente Bernardes

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BARBARA ELISA SOUTO MILIATTI

Vistos.

I - RELATÓRIO

BARBARA ELISA SOUTO MILIATTI foi denunciada, em 24/01/2022, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, pois no dia 13/02/2021, por volta das 12h57, teria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Bernardes

Foro de Presidente Bernardes

Vara Única

Rua Armando Falcone, s/n, Presidente Bernardes - SP - cep 19300-000

1500380-32.2021.8.26.0480 - lauda

Processo nº:

1500380-32.2021.8.26.0480

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BARBARA ELISA SOUTO MILIATTI

Vistos.

I - RELATÓRIO

BARBARA ELISA SOUTO MILIATTI foi denunciada, em 24/01/2022, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, pois no dia 13/02/2021, por volta das 12h57, teria tentado ingressar na Penitenciária desta Comarca com dois seguimentos de papel, contendo droga sintética ("K4"), pesando aproximadamente 10,7g (dez gramas e sete centigramas) (fls. 82/85).

Decisão de fls. 87/88 impôs medidas cautelares à ré e deliberou sobre o arquivamento em relação ao investigado CAUE CUSTÓDIO, a de fls. 122, indeferiu o pedido da defesa no tocante à requisição das gravações do estabelecimento prisional.

A ré BARBARA constituiu defensor (fls. 113) e ofertou defesa preliminar (fls. 129/131). Postulou pela proposta de acordo de não persecução penal. Juntou documentos (fls. 132/134).

Denúncia recebida em 29/04/2022, determinando-se a citação da ré e designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 139/140 e 180).

A ré foi citada e intimada (fls. 232).

Em audiência realizada em 12/07/2022 foram ouvidas testemunhas e interrogada a ré (fls. 233/241).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 236/238) e a Defesa, pela aplicação da pena mínima (fls. 247/248).

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O processo está em ordem, inexistente irregularidade ou nulidade a sanar e presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade e autoria do delito imputado na incoativa foram demonstradas pelo boletim de ocorrência de fls. 06/07 e 15/16, auto de exibição e apreensão (fls. 08), laudo pericial (fls. 11/13), depoimentos (fls. 38, 45 e 47) e demais documentos (fls. 05, 29/59, 71/75 e 105/106), além do relatório final de fls. 76/79 e prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

A testemunha Florisa Maria Ramos de Andrade, agente de segurança penitenciária, na fase inquisitiva (fls. 45), relatou que, ao submeter a ré BARBARA a revista por scanner corporal, localizou algo estranho na região de sua cintura. Que, de início, a ré negou os fatos, mas depois, de forma espontânea, entregou a droga à depoente. Em juízo, disse que, na data dos fatos a ré estava no presídio para visitar o sentenciado Caue e no momento da revista, por scanner corporal, localizou-se algo anormal na região do quadril de BARBARA. Após assumir a posse do entorpecente, a ré foi conduzida a uma sala reservada e entregou sua calça; a droga estava presa no cós. Ao localizarem algo anormal, a visita é submetida novamente à revista pelo scanner (fls. 233 - gravado em áudio e vídeo).

Em juízo, a testemunha Ana Paula Campesi, agente de segurança penitenciária, relatou que, na data dos fatos, ao submeterem a ré à revista por scanner corporal, localizaram algo anormal na região do quadril, sendo repetido o procedimento. A princípio, BARBARA negou a posse da droga, mas depois assumiu e foi conduzida a uma sala reservada e entregou sua calça; a droga estava presa no cós. Disse não haver padrão para o modo de transporte da droga para o interior do presídio: "colado ao corpo, no cós da calça, nas axilas, principalmente quando se trata de "K4" por ser um papel", o mesmo ocorre em relação à quantidade, que pode ser em pequena ou grande quantidade (fls. 234 - gravado em áudio e vídeo).

Caue Custódio, ouvido na fase inquisitiva (fls. 47), informou ser BARBARA sua companheira há dois anos e surpreendeu-se ao saber dos fatos, pois não sabia que ela o visitaria naquele dia, tampouco pediu-lhe que trouxesse qualquer material ilícito. Disse ter pedido que BARBARA não o visitasse mais, informando-a que retiraria seu nome do rol de visitas. Acredita que BARBARA cometeu o delito para prejudicá-lo em razão do término do relacionamento.

A ré BÁRBARA, em seu interrogatório na fase inquisitiva (fls. 38), manifestou o desejo de permanecer em silêncio. Em juízo, confirmou que, na data dos fatos, ao passar pelo scanner corporal, a agente "Flor-de-Lis" visualizou algo estranho em sua calça. A ré, prontamente, sem necessidade de ser levada à sala reservada, retirou o invólucro, preso entre seu corpo e sua calça, e entregou à agente. Disse ter adquirido a "folha" por R\$ 300,00 de uma mulher chamada "Aisla" para consumo próprio; nunca tinha tido contato ou consumido esta droga e nem sabia como o fazer. Informou ser cabeleireira e ter uma renda mensal de cerca de R\$ 2.500,00. Disse ter três filhos, de 18, 15 anos e 8 anos, e que o país pouco colabora com o sustento e cuidado da prole. É o seu primeiro envolvimento com processo criminal e não pertence a nenhuma organização criminosa (fls. 235 - gravado em áudio e vídeo).

Conforme se infere da prova dos autos, a natureza da droga foi confirmada como a substância vulgarmente conhecida como "K4", proscriita no território nacional, levada pela ré em suas vestes até o momento em que foi surpreendida em flagrante delito.

A versão aduzida pela ré de que portava drogas para uso próprio e consumo nas dependências do estabelecimento prisional não comporta acolhimento. Ou seja, não cabe falar em desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, da Lei de Drogas. A alegação é desprovida de verossimilhança, pois não é crível que a ré se exporia ao risco de sofrer persecução penal para fins meramente recreativos.

Não bastasse, a quantia de entorpecente, diversamente do alegado, é elevada para a espécie e excessiva para utilização durante o espaço de uma visita, o que desnatura a tipificação da conduta como posse de droga para mero uso.

Por outro lado, nenhum motivo concreto foi apresentado para não ser dada credibilidade à alegação das agentes penitenciárias, que localizaram o entorpecente com a ré.

Enfim, a incursão da ré nas condutas previstas no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, está demonstrada e, à míngua da demonstração de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, sua condenação nas respectivas penas é medida que se impõe.

Certa a condenação, passo à dosimetria da pena.

Folha de antecedentes e certidão às fls. 103/105 e 249.

Na primeira fase da dosimetria da pena inexistem dados a serem considerados, de forma que fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, porém, inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, diante do disposto na Súmula 231, do STJ. Logo, a pena intermediária permanece no patamar delineado na etapa anterior - 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa

Na terceira e derradeira etapa da dosimetria verifica-se a causa de aumento descrita no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, pois o fato foi praticado nas dependências de estabelecimento prisional. À falta de outros elementos que autorizem fração de maior monta, aplico o aumento no mínimo legal de 1/6 da pena intermediária, para sanção definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A aplicação do redutor descrito no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é inadmissível.

Embora a ré realmente seja primária e com bons antecedentes, a natureza sofisticada

da substância que transportava, seu grande poder destrutivo e seu elevado valor econômico no mercado paralelo de drogas indicam sua dedicação a atividades criminosas.

Além disso, as circunstâncias que permeiam o fornecimento do material que transportaria - com aliciamento de terceiros para ingresso na unidade prisional - denotam mecanismo característico de engrenagem voltada à prática reiterada e profissional, com clara divisão de tarefas, típico de organização criminosa, com a qual a ré estava envolvida, no mínimo, na condição de longa manus.

Assim sendo, verifica-se que os dois requisitos finais à caracterização da figura do tráfico privilegiado não estão preenchidos, obstando a concessão da respectiva redução de pena.

Por fim, ainda que primária, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser necessariamente o fechado, determinado pela quantidade da pena imposta e pela hediondez da infração. Pelos mesmos motivos, resta inviabilizada a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos ou a concessão de sursis.

O valor de cada dia-multa será fixado no piso legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos, pois não foi demonstrada a capacidade econômica da ré, que limitou-se a dizer ter renda mensal de cerca de R\$ 2.500,00.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal.

CONDENO a ré BARBARA ELISA SOUTO MILIATTI como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, para que cumpra pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos em 13/02/2021.

Concedo à ré o direito de recorrer em liberdade, uma vez que assim permaneceu durante a instrução processual.

DECRETO a perda, em favor da União, de todos os bens apreendidos.

Após o trânsito em julgado: 1) Providencie-se o cálculo das custas processuais e da pena de multa; 2) Comunique-se à Justiça Eleitoral e ao IIRGD; 3) Expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Presidente Bernardes-SP, 22 de julho de 2022.

VINÍCIUS PERETTI GIONGO
Juiz de Direito